

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2226/2532

พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

โจทก์

นายสกลชัย นิลดำ

จำเลย

นายสกลชัย นิลดำ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ  
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานร่วมกันทำไม้ยางและ  
รวมไม้ยางยังมีไม้ได้แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราช  
บัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 11, 69, 73 เรียงกระทงลงโทษตามประมวล  
กฎหมายอาญามาตรา 91 จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้  
พ.ศ. 2484 มาตรา 69 วรรคสอง (1), 73 วรรคสอง (1) จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมจำ  
คุก 4 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 125)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 129)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล  
ฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 128)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ ศาล  
อุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 3,87)

คำสั่ง

พิเคราะห์ข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลย  
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

\_\_\_\_\_

พิเคราะห์ข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลย  
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ